



Nr. 292 Kabinettsitzung vom 15. Februar 1926, 16.30 Uhr

R 43 I/1409 , Bl. 173-177

Anwesend: Luther, Külz, Reinhold, Curtius, Brauns, Marx, Stingl; RSparKom. Saemisch; StS Kempner, Fischer, Hagedorn, Joel, Meissner, Trendelenburg, Weismann; MinDir. Pünder, Posse, Ritter, Schäffer; MinR Mende, Sölch, Weigert, Wever; ORegR Olscher; Protokoll: MinR Offermann (Punkt 1–7 a), ORegR Grävell (Punkt 8 und 9).

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. *Tiroler Anleihe. [abgesetzt]*
2. *Kreditgewährung an die russische Wirtschaft.*
3. *Entwurf einer fünften Änderung des Besoldungssperrgesetzes.*
4. *Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Gesetzes über Einstellung des Personalabbaus und Änderung der Personal-Abbau-Verordnung. [...]*
5. *Vermögensrechtliche Auseinandersetzung mit den früher regierenden Fürstenhäusern.*
6. *Entwurf einer Verordnung über Zulassung eines Volksbegehrens (Enteignung der Fürstenvermögen).*
7. *Entwurf eines Gesetzes über Steuermilderungen zur Erleichterung der Wirtschaftslage.*
7. *a) Außerhalb der Tagesordnung: Erwerbslosenfürsorge.*
8. *Interpellation Nr. 374 (Aktenpublikation Tirpitz).*
9. *Steigerung des Roggenverbrauchs. [abgesetzt]*

1. Tiroler Anleihe. [abgesetzt]

2. Kreditgewährung an die russische Wirtschaft ¹.

Ministerialdirektor Dr. *Schäffer* berichtete über den Stand der Verhandlungen. Es sei die Auffassung ausgesprochen worden, daß eine Vorhaftung der Industrie in Höhe von 40% zu hoch sei. Bei dieser Ziffer werde das ganze Geschäft nicht zustande kommen. Es müsse daher überlegt werden, ob die Reichsregierung sich mit einer Ermäßigung der Vorhaftung der Industrie einverstanden erklären könne. Er (MinDir. Schäffer) möchte empfehlen, in diesem Punkt die Initiative nicht zu ergreifen, wohl aber, falls sie von den Banken ergriffen würde, sich nicht unbedingt ablehnend zu verhalten. Nach einer längeren *Aussprache*, in der der Reichskanzler betonte, daß ein starkes Heruntergehen von den 40% nicht in Betracht gezogen werden dürfe, wurde beschlossen, das Gesamtprojekt nach Möglichkeit weiter zu fördern, in der speziellen Frage der Höhe der Vorhaftung der Industrie aber seitens des Reichs eine Initiative nicht zu entfalten, es vielmehr den Banken zu überlassen, mit Anträgen bezüglich Herabsetzung der Vorhaftung an das Reich heranzutreten.

Ministerialdirektor *Ritter* kam sodann auf die Frage der Abzweigung eines Betrages von 5 Millionen Mark für besondere Zwecke zu sprechen ². Er bat, darüber im Sinne der früheren Ausführungen des Ministerialdirektors Wallroth ³ einen Beschluß in der Richtung zu fassen, daß für den Durchtransport deutscher Waren durch Rußland nach den Grenzländern von den allgemeinen Richtlinien abgewichen werden könne.

Das *Kabinett* war hiermit grundsätzlich einverstanden; der *Reichskanzler* regte aber an, daß die formelle Ermächtigung zu einem Abweichen von den allgemeinen Richtlinien erst dann ausgesprochen werde, wenn das Gesamtprojekt abgeschlossen sei. Bis dahin solle die formelle Ermächtigung zurückgestellt werden.

Das *Kabinett* war damit einverstanden ⁴.

3. Entwurf einer fünften Änderung des Besoldungsspergesetzes.

Nach Vortrag durch den *Reichsminister der Finanzen* stimmte das Kabinett der Vorlage ⁵ zu. Die Vorlage soll nach Einbringung in den Reichsrat mit den Parteiführern besprochen werden ⁶.

¹ Vgl. Dok. Nr. 277, P. 3.

² In gemeinsamer Kabinettsvorlage des RAM und des RWiM vom 12. 2. war vorgeschlagen worden, aus der für Lieferungsgeschäfte an die UdSSR vorgesehenen Reichsausfallgarantie (105 Mio RM) 5 Mio RM abzusondern zur Förderung des Exports dt. Industrieerzeugnisse auf dem Transitwege durch die Sowjetunion in deren asiatische Nachbarländer (abgedr. in: ADAP, Serie B, Bd. II, 1, Dok. Nr. 61).

³ Vgl. Dok. Nr. 277, P. 3.

⁴ Über den Fortgang der Kreditfinanzierungsverhandlungen s. ADAP, Serie B, Bd. II, 1, Dok. Nr. 89, 130, 139, 143, 164, 215, 217; über ihren Abschluß im Juni 1926 s. diese Edition: Die Kabinette Marx III/IV.

⁵ Der GesEntw., am 8. 2. von Reinhold vorgelegt, will die Geltungsdauer des „Gesetzes zur einheitlichen Regelung der Beamtenbesoldung“ (vgl. Anm. 5 zu Dok. Nr. 8), das gemäß der „Vierten Änderung des Besoldungsspergesetzes“ vom 24.3.25 (RGBl. I, S. 30) am 1.4.26 außer Kraft treten soll, bis 1.4.27 verlängern (R 43 I/2568, Bl. 24-27).

⁶ Der RR stimmt der Vorlage (12. 2., RR-Drucks. Nr. 23, Bd. 1926 I) nicht zu; er verabschiedet statt dessen am 18. 3. den „Entwurf eines Gesetzes zur einheitlichen Regelung des Wohnungsgeldzuschusses“, welcher vorsieht: Die Länder und Gemeinden dürfen den Wohnungsgeldzuschuß und die Ortsklasseneinteilung für ihre Beamten nicht günstiger regeln, als dies für die Reichsbeamten in gleichen Besoldungsstufen und Dienstaltersgruppen geschieht (Niederschriften über die Vollsitzungen des RR 1926, § 180). – Der RT billigt diesen Entw. am 26. 3. (RT-Bd. 390, S. 6718), die Vollziehung erfolgt am 27. 3. (RGBl. I, S. 180).

4. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Gesetzes über Einstellung des Personalabbaus und Änderung der Personal-Abbau-Verordnung. [...]

5. Vermögensrechtliche Auseinandersetzung mit den früher regierenden Fürstenhäusern.

Das *Kabinett* nahm zu dem Entwurf der Regierungsparteien⁷ und zu dem Gutachten des Reichsministeriums des Innern und Reichsjustizministeriums⁸ vorläufig keine Stellung, sondern beschloß, erst nach Beendigung der ersten Lesung des Entwurfs der Regierungsparteien im Rechtsausschuß des Reichstags die Frage wieder zu behandeln⁹. Die Vertreter der beteiligten Ressorts sollen regelmäßig an den Sitzungen des Rechtsausschusses teilnehmen, um über rechtliche Fragen ihre persönliche, nichtamtliche Auffassung mitzuteilen. Auf politische Fragen soll sich die Auskunft der Regierungsvertreter nicht erstrecken.

6. Entwurf einer Verordnung über Zulassung eines Volksbegehrens (Enteignung der Fürstenvermögen).

Nach dem Vortrag des *Reichsministers des Innern*¹⁰ beschloß das Kabinett die Zulassung des von der Sozialdemokratischen Partei und der Kommunistischen Partei beantragten Volksbegehrens auf Einbringung eines Gesetzes über die Enteignung der Fürstenvermögen¹¹.

⁷ Der vom RIM mit Schreiben vom 11. 2. übersandte GesEntw. der Koalitionsparteien und der WV über die vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen den Ländern und den früher regierenden Fürstenhäusern (Rechtsausschuß-Drucks. Nr. 161 vom 2.2.26) sieht u. a. vor: Es wird ein Reichssondergericht unter Vorsitz des Reichsgerichtspräsidenten gebildet, das in der Besetzung von neun Mitgliedern entscheidet. Der RPräs. ernennt den Stellvertreter des Vorsitzenden und sechs Mitglieder. Zwei Mitglieder – je eines auf Vorschlag des Landes und der anderen Partei – werden vom Reichsgerichtspräsidenten berufen. Das Reichssondergericht ist zuständig u. a. 1) für alle Auseinandersetzungen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht bereits durch ein nach 1918 erlassenes Gesetz oder durch rechtskräftige Urteile, Verträge und Vergleiche erledigt sind, 2) für Streitigkeiten aus Aufwertungsansprüchen, 3) für Streitigkeiten, die sich daraus ergeben, daß eine Partei die Nichtigkeit eines über die Auseinandersetzung beschlossenen Vertrages geltend macht (R 43 I/2206, Bl. 95-104, hier: Bl. 96f).

⁸ Dieses Gutachten ist dem Schreiben des RIM vom 11. 2. (vgl. Anm. 7) als Anlage beigelegt. Es untersucht u. a. die Frage, ob die Regelung der Auseinandersetzung zwischen Ländern und Fürstenhäusern, wie sie in den Anträgen der DDP und der KPD (vgl. Anm. 13 zu Dok. Nr. 277) vorgeschlagen wurde, überhaupt durch Reichsgesetz geschehen könne. Es betont die verfassungsmäßige Zuständigkeit der Reichsgesetzgebung, die von Bayern und Württemberg bestritten werde, sehr nachdrücklich und bemerkt dazu: Die Vorschriften des Art. 105 Satz 2 RV („Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden.“) und des Art. 109 Abs. 1 RV („Alle Deutschen sind vor dem Gesetze gleich.“) „stehen einer Sonderregelung der Auseinandersetzung zwischen Ländern und Fürstenhäusern nicht entgegen. Beide Vorschriften wenden sich nach der ständig von der Reichsregierung vertretenen Auffassung nicht an den Gesetzgeber, sondern lediglich an die Exekutive und an Stellen, die sich Eingriffe in die Exekutive anmaßen.“ Das Gutachten wendet sich sodann der Frage zu, ob eine reichsgesetzliche Regelung mit Art. 153 Abs. 2 Satz 1 RV („Eine Enteignung kann nur zum Wohle der Allgemeinheit und auf gesetzlicher Grundlage vorgenommen werden.“) in Einklang stehe. Es weist darauf hin, „daß das Reichsgericht die Enteignung nur dann als zum Wohle der Allgemeinheit erfolgt ansieht, wenn die Enteignung nicht Selbstzweck, nicht lediglich Vermögensverschiebung ist, sondern einen über den durch die vorgenommene Rechtsentziehung an sich und ohne weiteres hinausgehenden Zweck verfolgt“, und fährt dann fort: Es komme hiernach darauf an, ob durch die Enteignung privaten Eigentums „nur eine Vermögensverschiebung zu Gunsten des Staates erreicht werden soll – dann wäre das Gesetz verfassungsändernd – oder ob außer den durch die Vermögensentziehung ohne weiteres und unmittelbar erreichten Vorteilen ein anderes, selbständiges, dem Wohle der Allgemeinheit dienendes Ziel erstrebt wird. Als solches selbständiges Ziel kann es nicht angesehen werden, daß die durch die Verschiebung erzielte Verbesserung der Finanzlage des Staates diesen in stand setzt, in erhöhtem Maße zum Wohle der Allgemeinheit tätig zu werden. Sonst würde restlos jede Vermögensverschiebung zugunsten des Staates als verfassungsmäßig zulässige Enteignung angesehen werden müssen, da die Staatsgelder entsprechend den Aufgaben des Staates naturgemäß bestimmt sind, zum Wohle der Allgemeinheit verwendet zu werden. Das Privateigentum würde bei einer solchen Auslegung im Verhältnis zum Staate jedes Schutzes entbehren, was sicherlich dem Geiste der Reichsverfassung widerspricht.“ Vgl. auch das Gutachten des RIM vom 20. 4. (Anm. 10 zu Dok. Nr. 343).

⁹ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 298, P. 7.

¹⁰ Der RIM<in der Druckfassung: RIM; Anm. der Online-Edition> hatte mit Schreiben vom 10.2. gebeten, seine in der Kabinettsitzung am 1. 2. zurückgezogene diesbez. Vorlage (vgl. Dok. Nr. 277, P. 6, dort Anm. 15) dem Kabinett erneut zur Entscheidung vorzulegen. – Wienstein vermerkt unter dem 15. 2.: Nach Auskunft des RKom. Kuenzer werde von KPD und SPD mit immer stärkerem Nachdruck gefordert, dem Volksbegehren endlich Fortgang zu geben (R 43 I/2206, Bl. 94).

Mit dieser Zulassung soll aber nur den gesetzlichen Vorschriften über die Behandlung solcher Anträge¹² entsprochen werden. Den Inhalt des Gesetzentwurfs, der eine völlige entschädigungslose Enteignung vorsieht, macht sich das Kabinett dagegen in keiner Weise zu eigen. Es soll vielmehr darauf hingearbeitet werden, daß die gegenwärtig im Reichstag geführten Verhandlungen über eine angemessene Regelung und die Auseinandersetzungsfrage bald zu einem gesetzlichen Abschluß gelangen. Diese Gesichtspunkte sollen in einer am folgenden Tage herauszugebenden amtlichen Pressenotiz betont werden¹³.

7. Entwurf eines Gesetzes über Steuermilderungen zur Erleichterung der Wirtschaftslage¹⁴.

Das Kabinett gab seine Zustimmung¹⁵.

Dabei kam seitens des Reichsministers der Finanzen zum Ausdruck, daß Steuerermäßigungen unmöglich seien, wenn der Reichstag weiterhin von seinem Ausgabenrecht unbeschränkten Gebrauch machte.

Nach längerer Debatte wurde beschlossen, in bedingter Form ein Gesetz über Beschränkung des Ausgabenrechts des Reichstags anzukündigen. Ferner wurde der Reichsminister der Finanzen beauftragt, an den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses mit dem Ersuchen um baldmöglichste Einberufung dieses Ausschusses heranzutreten. In der Sitzung, die das Thema „Finanzprogramm“ tragen soll, werden Reichskanzler, Reichsminister der Finanzen und Reichswirtschaftsminister zur Finanzlage das Wort ergreifen¹⁶.

7. a) Außerhalb der Tagesordnung: Erwerbslosenfürsorge.

Der Reichsarbeitsminister berichtete über den Verlauf der Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses des Reichstags am 15. Februar.

Nach längerer Debatte wurde beschlossen, den Kurzarbeitern auch für den fünften Tag der Arbeitslosigkeit Unterstützung zu gewähren¹⁷, ferner den alleinstehenden Ledigen in den Ortsklassen A und B eine Erhöhung um 10% der Erwerbslosensätze zu bewilligen. Alle weitergehenden Anträge sollen von der Regierung bekämpft werden¹⁸.

¹¹ Die Zulassungs-VO des RIM wird am 16. 2. im Reichsanzeiger (Nr. 39) veröffentlicht. Die Einzeichnungsfrist endet am 17. 3. (Beginn 4. 3.), es werden 12½ Mio Unterschriften für das Volksbegehren abgegeben (s. Egelhaaf 1926, S. 103 f.). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 343, dort bes. Anm. 10 u. 12.

¹² Vgl. das Gesetz über den Volksentscheid vom 27.6.21 (RGBl., S. 790).

¹³ Eine entsprechende Notiz in „Tägliche Rundschau“ vom 16. 2.

¹⁴ Der GesEntw., über dessen Grundzüge der RFM das Kabinett schon am 9. 2. unterrichtet hatte (Dok. Nr. 286, P. 1), war am 11. 2. als Kabinettsvorlage in der RkI eingegangen (R 43 I/2406, Bl. 33-40). Er sieht im einzelnen vor: 1) Die Umsatzsteuer wird von 1 auf 0,6% gesenkt. 2) Im Kapitalverkehrsteuergesetz (vgl. Anm. 2 zu Dok. Nr. 286) wird bei Fusionen die Gesellschaftsteuer von 2 auf 1% ermäßigt. 3) Durch Änderung des Einkommensteuergesetzes vom 10.8.25 (RGBl. I, S. 189) wird die Zahl der 1926 fälligen Vorauszahlungen von 5 auf 4 verringert. 4) Bei der Vermögensteuer (RGBl. 1925 I, S. 233) wird für 1926 die Veranlagung auf Grund von 75% des Jahressteuerbetrages von 1925 durchgeführt. 5) Bei der Lohnsteuer (vgl. Einkommensteuergesetz vom 10.8.25, § 69 ff.) werden statt der bisher vierteljährlichen Erstattungsanträge nunmehr jährliche Erstattungsanträge vorgesehen.

¹⁵ Der RFM leitet den Entw. am 15. 2. dem RR zu (RR-Drucks. Nr. 20, Bd. 1926 I). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 305, P. 8.

¹⁶ In dieser Sitzung des Haushaltsausschusses (18. und 19. 2.) berichtet der RFM über die eingeleiteten Steuersenkungsmaßnahmen der RReg. und über die voraussichtliche Entwicklung der Reichsfinanzen in den Jahren 1926/27. Er wendet sich mit Nachdruck gegen die zahlreichen Sonderwünsche der Interessengruppen und fügt hinzu: RReg. und RT sollten „gemeinsam einen Weg finden, daß Ausgabenbewilligungen nicht beschlossen werden können, ohne daß entsprechende Wege mit der Regierung zu ihrer Deckung gefunden werden, und dazu gehört selbstverständlich, daß auch weitere Wünsche auf Steuersenkung zurückgestellt werden müssen und nur darauf geprüft werden dürfen, ob sie dem Ziele dienen, das die Regierung im Auge hat, über die wirtschaftliche Notlage hinwegzukommen“ („Tägliche Rundschau“ vom 18. 2.).

¹⁷ Vgl. zuvor Dok. Nr. 287, P. 2. – Die Wiedereinführung der Kurzarbeiterfürsorge (abgeschafft durch VO vom 13.2.24, RGBl. I, S. 121) erfolgt durch „Anordnung über Kurzarbeiterfürsorge“ vom 20.2.26 (RGBl. I, S. 105). Die Anordnung tritt am 1. 3. in Kraft und gilt bis zum 1.5.26. Zur Fristverlängerung s. Dok. Nr. 343, P. 2.

¹⁸ Zur Erwerbslosenunterstützung s. weiter Dok. Nr. 293, P. 1.

8. Interpellation Nr. 374 (Aktenpublikation Tirpitz)¹⁹.

Der *Reichsminister der Justiz* berichtete, daß das Kabinett bereits im Juni v. J. Form und Inhalt der Antwort beschlossen habe²⁰. Es frage sich, ob an diesem Beschluß jetzt, nachdem die Interpellation auf die Tagesordnung des Reichstags gesetzt worden sei, festgehalten werden solle. Er habe bezüglich der vom Reichsjustizministerium abzugebenden Erklärung keine Bedenken.

Der *Reichsminister des Innern* erklärte, daß er beabsichtige, falls auch die Interpellation der Demokraten²¹ mit der Tagesordnung verbunden werde, dem Reichstag lediglich mitzuteilen, daß die angeschnittene Frage bei der Neuordnung des Beamtenrechts zu prüfen sei.

Staatssekretär *Joel* wies darauf hin, daß seinerzeit der Reichsminister des Innern Schiele eine etwas erweiterte Antwort zu geben beabsichtigt habe.

Es wurde *festgestellt*, daß die Voraussetzungen für diese ausführliche Antwort nicht mehr gegeben seien. Demzufolge bestehe auch keine Veranlassung, daß die Erklärung bezüglich der Interpellation der Demokraten vom Reichsminister des Innern persönlich abgegeben werde.

Es wurde *beschlossen*, daß der Reichsminister der Justiz die früher bereits beschlossene Erklärung zur Interpellation Nr. 374 und, falls eine Antwort auf die Interpellation der Demokraten in gleicher Angelegenheit verlangt werden sollte, zugleich im Namen des Reichsministers des Innern die oben von dem Reichsminister der Justiz skizzierte Erklärung abgibt²².

9. Steigerung des Roggenverbrauchs. [abgesetzt]

¹⁹ Interpellation Müller-Franken und Gen. vom 17.1.25; zum Inhalt s. Anm. 9 zu Dok. Nr. 12.

²⁰ Der RIM hatte mit Schreiben vom 10. 2. den vom Kabinett am 26.6.25 gebilligten Entw. einer Beantwortung der Interpellation (vgl. Dok. Nr. 112, P. 8, dort auch Anm. 16 und 17) mit der Bitte um erneute Beschlußfassung übersandt (R 43 I/1013, Bl. 170 f.).

²¹ Interpellation Koch-Weser und Gen. vom 19.1.25. S. Anm. 9 zu Dok. Nr. 12.

²² Der Gegenstand der Interpellationen wird anlässlich der Beratung über den Etat des RJMin. am 17. 2. von Rednern verschiedener Parteien (Heuß, Moses, Treviranus) ausführlich erörtert. Zur Beantwortung durch RJM Marx s. RT-Bd. 389, S. 5665.

Zitierhinweis

Nr. 292 Kabinettsitzung vom 15. Februar 1926, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 1125–1129 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D292>